

1501588-92.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Juliana Maria Maccari Gonçalves

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... com a exasperação da pena-base do crime de tráfico em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa e, ainda, da confissão espontânea, quanto ao delito de tráfico, o afastamento do privilégio previsto no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal, pelo reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501588-92.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501588-92.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219065/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19590709 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1032/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2219065 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME PELIZARI GOMES DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA MACCARI PAUFERRO

Vistos.

I - RELATÓRIO

GUILHERME PELIZARI GOMES DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e no art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, pois, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 14h45min, na Rua Sarandi, nº 10, Jardim da Luz, Bairro Pirajussara, nesta Comarca, (a) trazia consigo, para fins de tráfico, 53 porções de "cocaína", acondicionadas em "ependorfs" (25,7g), 45 porções de "crack" (6,7g) e 42 porções de "maconha" (98,8g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e (b) opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os

policiais civis Guilherme Kazuo Sugawara e José Alencar Rodrigues Ruela, funcionários competentes para executá-la (fls. 77/79). Consta da inicial acusatória que, na data dos fatos, policiais civis receberam notícia anônima de que, no local descrito, havia indivíduo comercializando entorpecentes. Ao diligenciarem naquele lugar, após breve campana, visualizaram dois homens com as características indicadas que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga. De imediato, os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar o réu, enquanto seu comparsa não foi localizado. O acusado se recusou a acatar as ordens dos policiais e resistiu à abordagem, agredindo fisicamente o policial civil José Alencar e tentando se apossar de sua arma de fogo. Em revista pessoal, os agentes de segurança encontraram, no interior da bolsa que o acusado portava, os entorpecentes em questão, além da quantia de R\$20,00 (vinte reais) em dinheiro.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2021 (fls. 80/81).

O réu foi citado (fls. 118) e apresentou resposta à acusação (fls. 132/134).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls.149/150), foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, com a exasperação da pena-base do crime de tráfico em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante genérica da menoridade relativa e, ainda, da confissão espontânea, quanto ao delito de tráfico, o afastamento do privilégio previsto no art. 33, §4º, do mesmo diploma legal, pelo reconhecimento de que o acusado se dedica a atividades criminosas, a soma das penas nos termos do art. 69 do Código Penal, bem como a imposição de regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 198/200).

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A ação penal é procedente.

Trata-se, na hipótese, de acusação pelo cometimento das seguintes infrações penais: “Lei nº 11.343/06, Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Resistência

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Pois bem.

A materialidade dos delitos em questão restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), Boletim de Ocorrência (fls. 8/11), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudo de constatação (fls. 14/16), exame químico-toxicológico com resultado positivo para “cocaína” e “maconha” (fls. 92/94), e laudo de exame de corpo de delito indicando a existência de lesão corporal de natureza leve no policial civil que realizou a abordagem (fls. 195/196).

A autoria também é certa.

Silente em sede policial (fls. 06), o acusado GUILHERME PELIZARI GOMES DE CARVALHO confessou a imputação relativa ao tráfico em Juízo, afirmando que, de fato, estava traficando no local dos fatos. Negou, todavia, a imputação relativa à resistência, aduzindo que não tentou tirar a arma dos policiais militares, apenas tentou correr antes de ser abordado.

A confissão relativa à traficância foi corroborada, como se verá a seguir, pelos

demais elementos de prova produzidos nos autos, notadamente o depoimento dos policiais civis que realizaram a prisão em flagrante do réu, havendo, portanto, compatibilidade e concordância suficientes a fim de que dela se extraia o devido valor probatório, nos moldes do art. 197 do Código de Processo Penal.

Ouvido em audiência de instrução e julgamento, o policial civil JOSÉ ALENCAR RODRIGUES RUELA narrou que receberam denúncia anônima de que havia pessoas traficando no local. Então, dirigiram-se até lá com uma viatura descaracterizada e fizeram breve campana. Avistaram o réu com uma mochila, entregando algo para uma pessoa e recebendo algo em troca. Havia um rapaz ao lado dele. Então realizaram a abordagem, e essa terceira pessoa acabou fugindo. Durante a abordagem, o réu tentou pegar sua arma, apresentando resistência à execução do ato. Após, já dentro da viatura e algemado, o acusado tentou novamente fugir, tendo que ser perseguido e contido. Ao ser questionado, disse que a bolsa com os entorpecentes estava presa ao corpo do acusado. O depoente ficou com escoriações em razão da violência exercida pelo réu.

No mesmo sentido, o depoimento do policial civil GUILHERME KAZUO SUGAWARA, que também participou da diligência. Narrou que tinham informações sobre características do réu, como sendo a pessoa que estavam realizando tráfico de entorpecentes no local, já conhecido como ponto de tráfico. Dirigiram-se até lá com uma viatura descaracterizada. A certa distância, visualizaram o acusado, que possuía as mesmas características indicadas. Estava com outro indivíduo. Viram a hora em que fizeram uma venda. O acusado estava com uma mochila pendurada no corpo, pegou o dinheiro de um terceiro, entregou algo que estava na mochila para essa pessoa, e essa pessoa se foi. No momento da abordagem, o outro indivíduo se evadiu. O réu também tentou se evadir, mas foi abordado por seu colega José e, apesar de tentar agredir o policial e tentar tirar a arma dele, acabou sendo contido. A droga foi encontrada dentro da bolsa que estava em poder do acusado, pendurada em seu peito. José Alencar chegou a ficar com escoriações no corpo.

Os depoimentos se encontram em consonância com os elementos de informação colhidos na fase policial, que indicam que a abordagem do réu foi realizada no contexto de atividade de mercancia de entorpecentes.

No mais, é certo que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais civis nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas pelas partes.

Nesse contexto, é de rigor salientar o entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que os depoimentos de policiais não podem ser desconsiderados ou desacreditados apenas por sua condição, tendo em vista a ausência de proibição de que, como qualquer cidadão, prestem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, a desconsideração do depoimento policial apenas se dá quando configurados atos de parcialidade, motivados por vingança, perseguição ou interesse na causa, os quais deverão ser demonstrados de forma segura e objetiva no caso concreto, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Ressalto que a diligência policial promovida neste processo decorreu de notícia anônima acerca da prática de traficância em local conhecido como ponto de venda de droga, não estando presente, no caso concreto, qualquer indício de que referida abordagem tenha se dirigido de maneira específica a incriminar o acusado, gerando dúvidas em relação à eventual suspeição dos referidos agentes.

Sobre o tema, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos – Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssomos durante toda a persecução penal – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)” (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória da autoria – Inocorrência – Depoimentos

coerentes dos policiais militares – Confissão na Delegacia de Polícia – Elevadíssima quantidade de entorpecente – Ausência de indícios de imparcialidade dos policiais – Recurso não provido.” (Apelação nº 0017236-44.2014.8.26.0302, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, j. 28.07.2016).

Reputo, portanto, idônea a prova oral produzida pela acusação.

Acrescento que a quantidade e a variedade da droga apreendida e a forma de acondicionamento, aliada ao dinheiro em espécie encontrado no mesmo contexto, sem origem lícita declarada, se revelam suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O delito de resistência também restou suficientemente demonstrado, havendo, inclusive, consonância entre as lesões indicadas no laudo pericial de fls. 195/196, consistentes em escoriação em região anterior do joelho esquerdo e em punho direito, e o relato de ambos os policiais civis no sentido de que o réu exerceu violência em face dos depoentes, versão esta não infirmada pela negativa do acusado.

E, considerando que não há qualquer outro elemento nos autos capaz de alterar esta conclusão, de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, com a consequente condenação do acusado.

Passo, então, a individualizar a pena.

Em atenção aos ditames do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não possui antecedentes criminais atestados (fls. 34/40).

Não há nos autos qualquer outra informação que prejudique o acusado no que tange à culpabilidade, à conduta social, à sua personalidade, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, que são todas normais à espécie.

Entendo, ainda, ser incabível o aumento da pena nesta fase com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes trazidos com o réu, por entender que tais circunstâncias, neste caso concreto, já fazem parte da própria estrutura do tipo, não se revestindo de especial gravidade a fim de justificar a exasperação da reprimenda.

É o caso, portanto, de se aplicar a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, e 02 (dois) meses de detenção, quanto ao crime de resistência.

Na segunda fase, verifico que, embora o acusado tenha praticado o crime quando ainda contava com menos de 21 (vinte e um) anos, e confessado espontaneamente o delito de tráfico em Juízo, fazendo jus, em tese, ao reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso I e III, alínea “d”, do Código Penal, não se revela possível a minoração da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em que pese a primariedade do réu, bem como a inexistência de maus antecedentes, se demonstrou, concretamente, que a traficância por ele praticada não se tratou de episódio eventual, mas sim de dedicação habitual a este meio de vida. Destaco, nesse sentido, que o acusado conta com inúmeros registros perante a Vara da Infância e Juventude em razão da prática de atos infracionais equiparados ao crime de tráfico, além de responder a outro processo pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (autos nº 1511620-66.2019.8.26.0228).

Não fosse o bastante, foi encontrado praticando a traficância em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e disse em seu interrogatório que receberia por “dia de trabalho” exercido nesse local.

Sendo assim, impõe-se a conclusão no sentido de que o réu se dedicava verdadeiramente às atividades criminosas, e tal circunstância impede a aplicação da mencionada causa de diminuição de pena.

Inexistentes outras causas modificadoras nesta etapa da dosimetria.

Assim, as penas finais aplicadas ao réu são de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, quanto ao crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e 02 (dois) meses de detenção, quanto ao crime previsto no art. 329, a serem somadas na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Diante da ausência de informações a respeito das condições socioeconômicas do acusado, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal.

Tendo em vista a primariedade do agente e a quantidade da reprimenda, e considerando o teor das Súmulas nº 440, 718 e 719, a primeira do C. Superior Tribunal de Justiça e as demais do C. Supremo Tribunal Federal, fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, o qual reputo suficiente para atingir as finalidades da pena, consistentes na prevenção geral e especial e na retribuição, estando tal entendimento respaldado por julgado proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação nº 1523060-25.2020.8.26.0228, 16ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 07.06.2021).

Incabível, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, já que ausentes os requisitos expressamente previstos nos arts. 44, inciso I, e 77, "caput", do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, a fim de condenar o réu GUILHERME PELIZARI GOMES DE CARVALHO como incurso nos arts. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Indefiro ao acusado o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que teve sua prisão preventiva decretada durante o curso processual (fls. 50/54), e permanecem presentes os requisitos autorizadores desta providência cautelar, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Contudo, considerando a fixação do regime inicial semiaberto, determino a expedição de guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716 do C. Supremo Tribunal Federal, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal (Lei de Execução Penal, art. 111, parágrafo único).

Condeno o sentenciado, ainda, ao pagamento de custas, com fulcro no art. 804 do Código de Processo Penal, observada eventual gratuidade concedida.

Declaro, por fim, a perda da importância apreendida, nos moldes do art. 63, inciso I, e §1º, da Lei nº 11.343/06, e autorizo a destruição de eventual contraprova, nos termos do art. 72 da mesma lei.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE, considerando o disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e ao Instituto de Identificação (IIRGD), e expeça-se guia para encaminhamento à Vara das Execuções Criminais.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Embu das Artes, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA